

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2223/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย มงคล วงศ์ แหลม ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยอายุ 25 ปี กระทำการลักทรัพย์พระเลี่ยมทอง 7 องค์ราคา 2,000 บาท ในเวลากลางคืนโดย ล้วงลักทรัพย์ของผู้เสียหายขณะที่ไม่ รู้สึก ตัว เป็นการกระทำ โดย ไม่ยำเกรงต่อ กฎหมาย ตามพฤติการณ์ แห่งคดีไม่ควรรอการลงโทษจำคุกให้ จำเลย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(1) (ที่ถูกระบุเป็นมาตรา 335(1) วรรคแรก) ลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคแรก (1) ประกอบวรรคสองที่แก้ไขแล้ว และลงโทษปรับ 5,000

บาทอีกด้วย รวมเป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท จำเลยมีอาชีพเป็นหลัก
แหล่งและไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดมาก่อน ให้รอการลงโทษไว้มี
กำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอไม่ให้รอการลงโทษจำเลย ขอให้ยื่นตามศาลชั้นต้นโดยอธิบดีกรม
อัยการลงลายมือชื่อรับรองว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยมีอายุ 25 ปี กระทำการลักทรัพย์พระเลี่ยมทอง 1
องค์ ราคา 2,000 บาท ในเวลากลางคืนโดยล้วงลักทรัพย์ของผู้เสียหายในขณะที่ไม่รู้
สึกตัว เป็นการกระทำโดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่ควร
ลงโทษปรับและรอการลงโทษจำคุกให้จำเลย..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>